



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 222/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעת: נציגות הבית המשותף רחוב עזריאל 14 א' רמת גן
ע"י חברת הנציגות דליה נוימן
מרחוב עזריאל 14 א' רמת גן

נ ג ד

הנתבעים: 1. מלכה הראל
מרחוב שפיה 3 תל אביב
2. אהוד הראל ת.ז. 029374840
3. קטרינה הראל ת.ז. 316931096
הנתבעים 2 ו-3 מרחוב עזריאל 14 א' רמת גן

פסק דין

התובעת הינה נציגות הבית המשותף ברחוב עזריאל 14 א' רמת גן הבנוי על חלקה 199 בגוש 6142 (להלן: "הבית").

הנתבעים הינם הבעלים והמחזיקים של דירה בבית.

לטענת התובעת הנתבעים לא שילמו את מלוא חלקם בהוצאות החזקת הרכוש המשותף – 200 ₪ בגין גביה מיוחדת לשנת 2007 ומיסוי נציגות לשנת 2009 בסך של 1,680 ₪. יתרת החוב הנתבעת, כולל הפרשי הצמדה ליום הגשת התביעה, עומדת על סך של 2,025 ₪.

כבר כאן המקום להבהיר כי חיובי ריבית לעבר, עד למועד הגשת התביעה, הינם חיובים כספיים שנתגבשו במועד הגשת התביעה ולפיכך יש לחשבם ולכלול אותם במסגרת הסכום הנתבע (לרבות תשלום אגרה בגין הסכום האמור). במקרה דנן התובעת לא צרפה לסכום החוב הנתבע חיובי ריבית ולפיכך כל שניתן לפסוק בגין הסכומים (עד למועד הגשת התביעה) הם הפרשי ההצמדה שנתבעו.

הנתבעים טוענים כי שילמו את קרן החוב בסך של 1,880 ₪ ביום 01.05.11, עוד לפני הגשת התביעה ובטרם זו נמסרה לידם. כמו כן הם טוענים כי התשלום בוצע רק לאחר שהומצאו להם דוחות שנתיים לשנים 2008 עד 2010. לטענת הנתבעים הם לא סירבו להשתתף בהוצאות החזקת הרכוש המשותף אולם התנהלות הנציגות איננה תקינה – לא מציגה דוחות, מחזיקה יתרות כספים בחשבון הבנק, חברת הנציגות עושה בכספים כבשלה, התביעה קנטרנית וטורדנית שכן הסכומים שולמו כאמור והנתבעת פועלת שלא בהתאם להוראות בעלי הדירות ובכלל האמור החליטה, על דעת עצמה, על שיפוח מיותר של המעלית בבית.

לאור הטענה כי החוב שולם הוריתי לתובעת למסור תגובתה לכתב ההגנה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 222/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

בהודעתה מיום 13.06.11 טענה התובעת כי התשלום נמסר בשיקים דחויים וכי לא שולמו הוצאות ההליך ולא הפרשי הצמדה וריבית.

ביום 04.07.11 נערך דיון בתובענה.

בדיון זה אישרה התובעת כי תשלום קרן החוב בוצע וכי "חוץ מהפרשי הצמדה וריבית והוצאות ניהול ההליך אין חוב נוסף" (עמוד 1 שורה 14).

משכך, כל שנותר לי הוא לפסוק על מי מהצדדים לשאת בהוצאות ההליך והאם יש לחייב את הנתבעים בתשלום הפרשי הצמדה וריבית, נושאים המסורים, ממילא, לשיקול דעתו של המותב הדן בתובענה מכח סמכותו הכללית.

סעיף 58 לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 (להלן: "חוק המקרקעין") מטיל חובה על כל בעל דירה להשתתף בהוצאות להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים בבית. חובת התשלום האמורה הינה חובה מוחלטת אשר איננה תלויה בהתנהלות הנציגות או בקיום חיוביה כלפי בעלי הדירות.

הנתבעים סילקו כאמור את החוב הנתבע ולפיכך הודו, למעשה, בקיומו.

טענות הנתבעים מדוע לא שילמו את התשלומים במועד כאמור לעיל אינן מהוות הגנה או הצדק מספיק לאי התשלום במועד.

התנהלות זו עומדת בסתירה לחובתו של בעל הדירה לשאת בתשלומים המגיעים ממנו, אף אם יש לו השגות ביחס לתשלום (ע"א (ת"א) 204/79 וייזר ואח' נ' נציגות הבית המשותף, פ"מ התשמ"ד א' 498).

אם לנתבעים השגות ביחס להתנהלות הנציגות, ובכלל האמור, כי הנציגות איננה מגישה דוחות שנתיים בזמן או מחזיקה יתרות כספים בחשבון או איננה פועלת לתחזוקת הבית או מבצעת פעולות בניגוד להחלטות בעלי הדירות (מבלי לחוות דעה בהקשר זה האם התנהלות הנציגות בנסיבות דנן היתה תקינה אם לאו), עליהם לפנות לאסיפה הכללית לקבלת החלטה בהתאם או למצער לנקוט בהליכים משפטיים כנגד הנציגות.

כך נפסק ברע"א 294/87 שלום ואח' נ' נציגות הבית המשותף (פורסם בנבו): "תרופתו של מי שטוען כי דרישת תשלום היא מופרזת או כי לא נערכה ביקורת חשבונית כראוי, או כי נפל פגם אחר, היא בפניה לאסיפה הכללית, או בהיעדר הסדר מניח את הדעת אל המפקח הפועל לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט - 1969".

וראה גם בע"א 3454/04 (מחוזי - ת"א) אור הילה נכסים והשקעות בע"מ נגד בית ש.א.פ. אמד חב' לניהול בע"מ ואח' (טרם פורסם): "דייר אשר יש לו השגות ביחס לחשבונית אותם נדרש



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 222/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

לשלם, אינו רשאי על דעת עצמו לחדול מהשתתפותו באחזקת הרכוש המשותף ועליו להתכבד ולהגיש תביעה למפקחת לקבלת חשבונות ואם יסתבר שחייב שלא כדין מעבר לחלקו או שהחשבונות אינם תקינים מטעם אחר, רשאי הוא לתבוע השבת הסכומים ששילם ביתר. כל גישה אחרת תיצור מצב שבו דיירים ישלמו את חלקם בהוצאות הבית על פי הבנתם או ימנעו מתשלום ההוצאות וכל זאת על חשבון הדיירים האחרים בבנין".

סירוב חד צדדי של הנתבעים לבצע תשלומים שוטפים (אשר, בסופו של דבר, הם הודו בחובם לשלםם ואף שילמו אותם בפועל) איננה התנהלות ראויה המתבקשת בין בעלי דירות בבית משותף. התנהלות שכזו עשויה לרוקן מתוכן את מוסד הבתים המשותפים וכל איש הישר בעיניו יעשה - זה אינו מרוצה מאופן הגשת הדוחות, האחר אינו מרוצה מאופן ניקוי חדר המדרגות וכן הלאה, ואף אחד, מסיבותיו שלו, אינו משלם את הוצאות החזקת הרכוש המשותף או את התקציב שנקבע לשם כך. הכיצד זה ניתן לתחזק בית משותף בצורה שכזו?

במיוחד אמורים הדברים כאשר לנתבעים טענות כנגד פעולות שלא בוצעו על ידי הנציגות ברכוש המשותף (עמוד 2 שורות 10-11). הנתבעים עצמם לא משלמים, כיצד זה יכולים הם עוד לבוא ב"טענות" כנגד הנציגות על שאיננה מבצעת פעולות להחזקת הרכוש המשותף?

זאת ועוד. בבית 22 דירות המשלמות את ההוצאות השוטפות כפי שנקבעו. למעשה, הנתבעים הם היחידים שטרם הסדירו את חובם לשנת 2009 (ר' דו"ח שנתי לשנת 2009 בנספח ה' לכתב ההגנה). עצם דחיית התשלום על ידי הנתבעים מהווה פגיעה בשוויון בין בעלי הדירות הנושאים בנטל. אין להתיר מצב בו בעל דירה אשר נמנע מביצוע תשלום במועד יצא ידי חובתו בביצוע תשלום קרן החוב במועד מאוחר כך שבעלי הדירות האחרים מימנו, למעשה, את חלקו וגם נאלצו לשאת בעלויות ניהול ההליך כנגדו.

אומנם, לנתבעים טענה כי התשלום בוצע עובר להגשת התביעה. אולם, טענה זו לא הוכחה על ידם. הקבלה בגין התשלום הוצאה לאחר הגשת התביעה ולאחר שזו נמסרה לידי הנתבעים. זאת ועוד. המדובר על חוב שחלקו משנת 2007 וחלקו משנת 2009. לנתבעים היה די זמן להסדיר את תשלום חובם ולא ניתן לומר כי הנציגות "אצה" להגיש את התובענה דנן. במיוחד נכונים הדברים כאשר, כאמור, לא היה לנתבעים כל הצדק חוקי לעכב התשלום תחת ידם כאמור.

לאור כל האמור לעיל אני מחייב את הנתבעים לשלם לתובעת סך של 145 ₪ בגין הפרשי הצמדה שנתבעו עד למועד הגשת התביעה.

כמו כן הנתבעים ישלמו לתובעת סך של 357 ₪ בגין החזר אגרת בית משפט.

כן ישלמו הנתבעים לחברת הנציגות שהתייצבה לדיון – גב' דליה נוימן, דמי בטלה בסך של 200 ₪.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 222/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

כל הסכומים האמורים ישולמו בתוך 7 ימים מהיום. לא יבוצע התשלום במועד האמור יתווספו לסכומים הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום, ב' תמוז תשע"א, 04 יולי 2011, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב